

जग्गासम्बन्धी विवाद - भाग १

(अंशबण्डा, साँधसिमाना, मोही र जग्गाधनी)

द्वारिकामान जोशी

१. सामान्य कानूनी सिद्धान्त :

- कानूनबमोजिम पारित लिखत बेगर अचल सम्पत्तिको हक स्वामित्व प्राप्त हुन नसक्ने ।

(ने.का.प, २०५५ नि.नं. ६८५९)

- आफ्नो अधिकारभन्दा अधिकाधिकार प्रदान गर्न नमिल्ने ।

(ने.का.प, २०६६ नि.नं. ८१९०)

- आदाताले दाताबाट प्राप्त गरेको भन्दा अधिकाधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(ने.का.प, नि.नं. ८२२९)

- लिखित प्रमाणको प्राधन्यता हुने ।

(ने.का.प, २०६६ नि.नं. ८०९५)

- दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने ।

(ने.का.प, २०४२ नि.नं. २५५४)

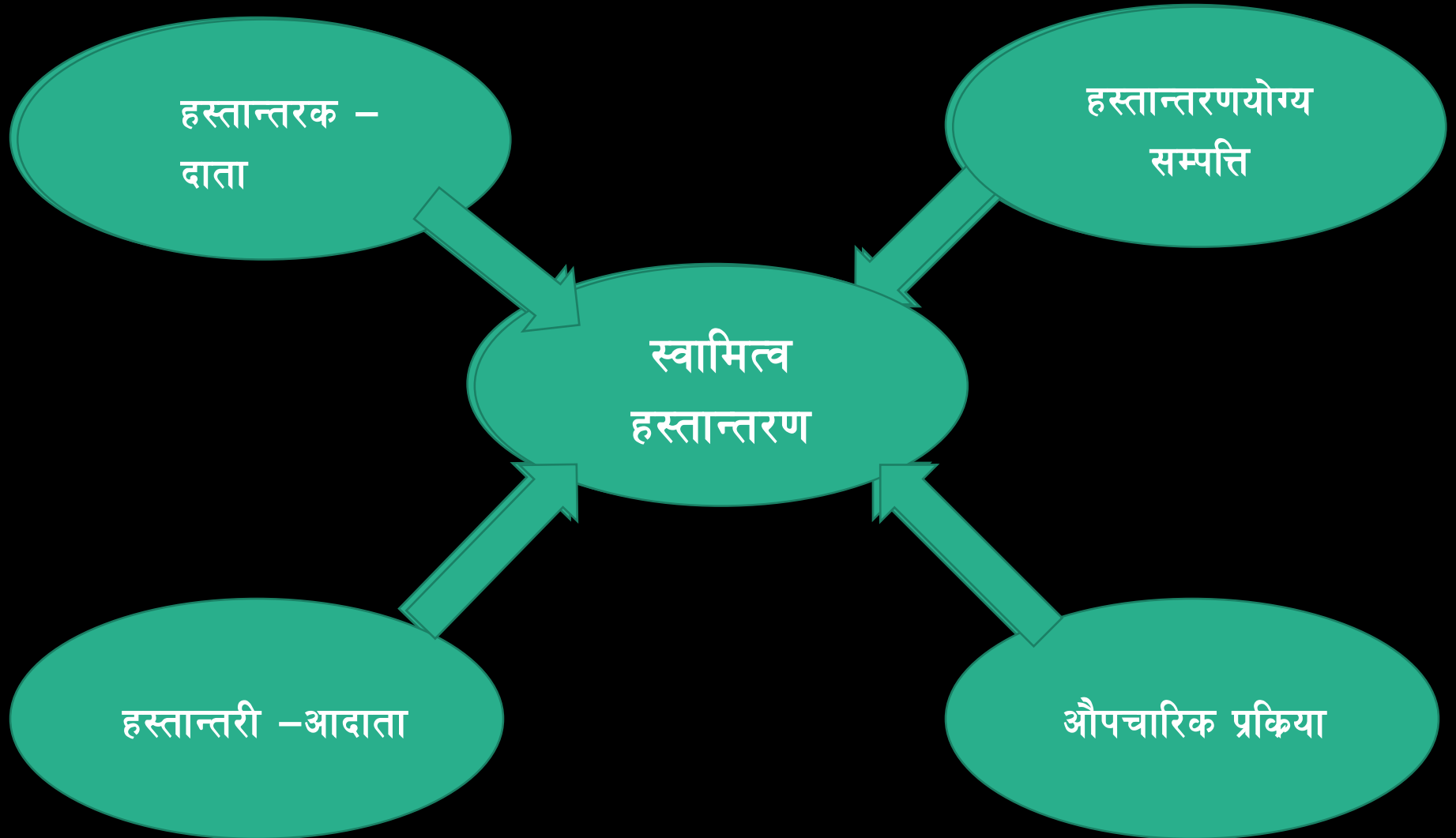
- दोहोरो पारी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने ।

- एकल वा संयुक्त रूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरी लिन दिन पाउने ।

- सार्वजनिक सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्न नपाउने ।

(ने.का.प, २०६४ नि.नं. ७८६३)

२. सामान्यतः जग्गासम्बन्धी विवादसँग सम्बद्ध तत्वहरू :



३. जग्गासम्बन्धी विवादमा पेश हुने स्रोत लिखतहरूः

- अंशबण्डा
- दान
- बकस
- राजीनामा
- फाछेपत्र
- अलिफाछे
- छोडपत्र
- लिलाम
- सट्टापट्टा
- सगोलनामा
- साबिक लगत
- मिलापत्र
- फैसला
- अन्य कानूनी आधार (हकसफा, अपुताली , हदबन्दी आदि)

४. केही विवादहरूः

१. घरको मुख्य व्यक्तिको विशेषाधिकारः

❑ मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १९ नं द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार बाबु बाहेकका घरको मुख्य वा स्वास्नी मानिसले प्रयोग गर्न नपाउने ।

(ने.का.प. २०५४ नि.नं. ६४५४ डि.बे.)

❑ क को पतिको परलोक भइसकेको र निजको छोरा ग पनि भारतमा रहेको छ । अतः क ले ग को मन्जुरी बेगर घर व्यवहार चलाउनका लागि पैतृक अचल सम्पत्तिमध्ये आधा सम्पत्ति राजीनामा गरी घ लाई दिएछ । ग ले ऐनका म्यादभित्र सो राजीनामा लिखत बदर गर्न नालेश दिएछ । क ले मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १९(१) नं बमोजिम घर व्यवहार चलाउन बिक्री गरेको भनी सप्रमाण जिकिर लिएछ । अब वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर हुन सक्छ कि सक्दैन ?

(ने.का.प. २०६२ नि.नं. ७५२८ डि.बे.)

२. सम्पत्तिको परिमाण र मूल्य:

□ बाबुले सेतो दरबारको १२ रोपनी चानचुनमध्ये ८ – ७ – २ जग्गा बिक्री गरेछ । बीरगंजको जग्गासमेत जोड्दा कूल २२ – ३ – ० चानचुन जग्गा रहेको देखिंदा आधाभन्दा कम जग्गा बिक्री गरेकोले लिखत बदर नहुने ।

(ने.का.प.२०४५ नि.नं ३५३६ फू.वे.)

□ क ले दाङको १० कठ्ठा जग्गा बिक्री गरेछ । तर रोल्पामा सो भन्दा बढी जग्गा बांकी नै रहेको छ । यस्तोमा क को छोरा ख ले प्रत्येक कित्ताको मूल्य अलग अलग हुंदा प्रत्येक कित्ताको आधाभन्दा बढी घर व्यवहार चलाउन भनी बिक्री गर्न नमिल्ने हुंदा लिखत बदर गर्न नालेश दिएछ । निजको दाबीबमोजिम लिखत बदर हुन सक्छ कि सक्दैन ?

(स.अ.बु.२०६३ पूर्णांक ३३५ पृ ११ डि.वे.)

(ने.का.प.२०७५ नि.नं.१००३४ डि.वे.)

३. परिवारभिन्न हस्तान्तरण भएका सम्पत्तिको प्रकृति:

□ क ले कित्ता नं.७ को पैतृक जग्गा ख भन्ने भाइलाई बक्सपत्र गरी दिएछ । त्यसमा कसैको उजूर परेन । अब क को अर्को भाइ ग ले सो सम्पत्तिबाट अंश हिस्सा प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

(स.अ.बु. २०६६ पूर्णांक ४१५ पृ २७.)

४. मुद्दा पर्दा पर्दै सम्पत्ति हस्तान्तरण:

□ क ले मिति २०३३।६।३ मा अंश मुद्दा दायर गरेछ । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४१।१।३ मा अन्तिम फैसला भएछ । फैसला कार्यान्वयन क्रममा फैसलाले पाउने सम्पत्ति क को भाइ ख ले मिति २०३३।१।२७ मा राजिनामा गरी ग लाई दिएको तथ्य थाहा पाई मिति २०४७।४।१२ मा लिखत बदर गर्न नालेश दिएछ । अब क को दाबी पुग्न सक्छ कि सक्दैन ?

(ने.का.प., २०६१ नि.नं ७४००)

५. अंशबापत प्राप्त जग्गा दा.खा:

□ क ले अंश मुद्दाको फैसलाबमोजिम बण्डा छुट्टिएका आफ्ना हकको जग्गा २०४५ सालमा पाएकोमा दा.खा नगरी बसेछ । क को भाइ ख ले आफ्नो नाममा यथावत रहेको उक्त जग्गाहरू २०५० सालमा आएर दा.खा गर्न हदम्याद नहुने भनी जिकिर लिएछ । यस्तोमा क ले उक्त जग्गा दा.खा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

(स.अ.बु. २०६६ पूर्णांक ४०५ पृ २०.)

६. सम्पत्तिको प्रकृति:

□ ग ले सञ्चय कोषबाट ऋण लिई कित्ता नं.१ को ७ आना जग्गा किनेछ । त्यसपछि सो जग्गामा सगोलको लगानीबाट घर बनाएछ । यस स्थितिमा सो घर र जग्गा ग का दिदी भाइलाई अंश लाग्छ कि लाग्दैन ?

(ने.का.प., २०७५ नि.नं १००३५ सं.इ.)

(ने.का.प., २०८० नि.नं १११३८ पं.इ.)

७. सगोलको लगानी भएको कम्पनीको सम्पति:

- ☐ क ले घ भन्ने कम्पनी स्थापना गरी सगोलको रकम लगानी गरी १०,००,००० थान शेयर लिएको रहेछ । पछि आफ्नो हकको कित्ता नं. ५ को घर जग्गासमेत कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गरेको रहेछ । क को परलोकपश्चात् निजका छोराहरू ख र ग का बिच अंशबण्डा गर्दा सो कित्ता नं.५ को घर जग्गासमेत बण्डा लाग्न सक्छ कि सक्दैन ?
- (स.अ.२०७५ पू.६२४ पृ.६५)

८.विदेशीको अंश हक :

- ☐ नेपालको नागरिकता नभएका व भन्ने विदेशीको नेपालमा रहेका जग्गामा अंश हक लाग्न सक्छ कि सक्दैन ? (ने.का.प.२०६३ नि.नं.७६९८)

९. बक्सपत्रको आधारमा अंश :

□ आमा पद्माले आफ्ना नाममा रहेका सम्पूर्ण जग्गा तीन छोराहरू क, ख र ग लाई नरम करम मिलाई बराबर गरी बक्स दिएछ । तत्पश्चात् क र ख ले बक्स पाएका आआफ्ना जग्गामा घर बनाई बसेछन् तर ग ले बक्स पाएको आफ्ना सबै जग्गा बेचेछ । त्यसमा कसैको नालिस परेन । ग ले विधिवत् अंशबण्डा भएको छैन । अतः अंश पाउँ भनी आमा, क र ख उपर दाबी गरेछ । अब ग ले अंश पाउँछ कि पाउँदैन ?

(ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८०८८)

१०. हकसफा:

□ क ले ग लाई कित्ता नं.३ को जग्गा राजीनामा गरी दिएछ । निजको ख भन्ने भाइले कित्ता नं.३ को जग्गासँग साँधसिमाना जाडिएको आफ्नो कित्ता नं.२ को जग्गामा सिंचाई गर्न सन्धिसर्पन पर्ने भनी हकसफा गर्न दाबी गरेछ । नक्सा हुँदा कित्ता नं. ३ भन्दा पहिला ख को कित्ता नं.२ मा नै कूलो जोडिएको देखियो । अब ख ले हकसफा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

(ने.का.प. २०६१ नि.नं. ७३५१)

□ “क” र “ख” दुई दाजुभाइका बीच अंशबण्डा हुँदा कित्ता नं.५ को घरजग्गामध्ये पूर्वतर्फको आधा “क”को भागमा र पश्चिम तर्फको आधा “ख”को भागमा परेछ । “क”ले आफ्नो भागको घरजग्गा “ग”लाई हालै देखिको बक्सपत्र दिएछ । अब “ख”ले सो घरजग्गा हकसफा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

(ने.का.प. २०६१ नि.नं. ७३३०)

□ “क” ले कित्ता नं २ को घरजग्गामध्ये उत्तरतर्फको आधा हिस्सा “ख”लाई बकस दिएछ । त्यसपछि “क”ले पुनः दक्षिणतर्फको आधा हिस्सा “ग”लाई बकस दिएछ । अब “ख”को छोरा “घ”ले सो दक्षिणतर्फको आधा हिस्सा हकसफा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

□ “क” ले कित्ता नं ३ को घरजग्गामध्ये पूर्वतर्फको आधा हिस्सा “ख”लाई राजिनामा गरी दिएछ । त्यसपछि “क” ले बांकी हिस्सा “ग”लाई बकस दिएछ । अब “ख”ले सो बांकी हिस्सा हकसफा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

१०. नरबढी:

□ ग ले कित्ता नं. १ को ४ आना ससीम जग्गा घ लाई र कित्ता नं. २ को ८ आना जग्गामध्ये पूर्वतर्फ ३ आना ङ लाई बिक्री गरेपश्चात् नयाँ नापीमा कित्ता नं. १ को ५ आना र कित्ता नं. २ को ६ जग्गा कायम भएछ । यस्तो बढ कायम जग्गामा कसको हक कायम हुन्छ ? (ने.का.प., २०६१ नि.नं ७३५४)

११. साँधसिमाना विवाद:

- भरतले आफ्नो वृत्त पर्खालदेखि बाहिर पूर्वपट्टि १ आना जग्गा शरदले मिची खिचोला गरेको भनी दाबी लिएछ । नाप नक्सा गर्दा शरदको जग्गा बढी देखिएको छैन । यसमा भरतको दाबी पुग्न सक्छ कि सक्दैन ? (स.अ.बु, २०७३ पूर्णाङ्क ५८० पृ. १८.)
- हरेरामले आफ्नो जग्गामा बाबुरामले पर्खाल बनाई जग्गा खिचोला गरेको भनी दाबी लिएछ । नाप नक्सा गर्दा हरेरामले स्वेस्ताभन्दा बढी जग्गा भोग गरिरहेको र बाबुरामले स्वेस्ताभन्दा कम जग्गा भोग गरी पर्खाल लगाएको देखिन्छ । यसमा दाबी पुग्न सक्छ कि सक्दैन ? (स.अ.बु, २०६८ पूर्णाङ्क ४५६ पृ. ९.)

□ श्यामले plinth area घटबढ नगरी नक्सा पास गरी घर बनाउँदा चौथो तल्लामा रामको घरको छतमाथि space area मा १'६" टप निकालेछ । अतः रामले खिचोला मेटाई टप भत्काई पाउँ भनी दाबी लिएछ । सो दाबी पुग्न सक्छ कि सक्दैन ? (स.अ.बु, २०६६ पूर्णाङ्क ४२४ पृ. १४.)

□ रामले मेरो जग्गामा खिचोला गरी बनाएको जग भत्काई चलनसमेत पाउँ भनी दाबी लिएछ । नक्सा मुचुल्का गर्दा रामको जग्गा मिची घरसमेत बनाइसकेको रहेछ । यसमा दाबी पुग्न सक्छ कि सक्दैन ?
(ने.का.प, २०६६ नि.नं. ८०८६)

११. मोही र जग्गाधनी:

- ❑ क भन्ने मोहीले कित्ता नं.१ को पूरै ५ आना जग्गामा घर बनाएछ । अब जग्गाधनीले सो जग्गा बाडफांट प्रयोजनार्थ दाबी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
(ने.का.प,२०६१ नि.नं.७३०६)
- ❑ ग भन्ने मोहीले कित्ता नं २ को एक रोपनी जग्गामध्ये तीन आना जग्गामा बनाएको घर घ लाई हस्तान्तरण गरेछ । अब उक्त जग्गाको मोही को हुने ?
(ने.का.प,२०६१ नि.नं.७३६९)
- ❑ म भन्ने मोहीले २०२० सालमा जग्गाधनीको मञ्जुरी लिई बनाएको घर २०७२ सालमा भत्केछ । तसर्थ म ले सोही स्थानमा नक्सा पास गरी नयाँ घर बनाएछ । जग्गाधनीले आफ्नो मञ्जुरी नलिई बनाएको सो घर भत्काई पाउँ भनी लिएको दाबी पुग्न सक्छ कि सक्दैन?

(स.अ.बु.२०५८,पूर्णांक २१९ पृ.१७)

□ जग्गाधनी करणले मोही भएको कित्ता नं.२५ क्षेत्रफल ३ रोपनी जग्गा हरिलाई बिक्री गरेछ । निजको सगोलका अंशियारहरूले मञ्जुरी नलिई र साक्षी पनि नराखी सगोलको अचल सम्पत्ति बिक्री गरेकोले कानूनद्वारा निर्दिष्ट हदम्यादभित्र आआफ्नो हक हिस्सा जति लिखत बदर गराउन नालिस दिएछ । त्यस्तै उक्त जग्गाको मोहीले हकसफा गर्न हदम्यादभित्रै नालिस दिएछ । यस स्थितिमा जग्गाधनीका हकवाला र मोहीले दायर गरेका नालिसहरूमध्ये कुन क्रियाशील अर्थात् मान्य हुन्छ ? (ने.का.प.२०७८ नि.नं.१०६७३)

धैर्यताको
लागि
धन्यवाद